



[Firma manuscrita]

001

ORDINARIO Nº: _____/

ACTUACIÓN:
Única doctrina.

MATERIA:
Sistema electrónico de registro y control de asistencia digital.

RESUMEN:
El sistema de registro y control de asistencia denominado 'Govictoria', consultado por la empresa Victoria S.A., RUT N°78.188.567-1, se ajusta a todas las exigencias establecidas en la Resolución Exenta N°38 de 26.04.2024, por lo que se autoriza su utilización en el marco de la relación laboral.

ANTECEDENTES:
Presentación de 04.12.2024 de Sr. [REDACTED]
[REDACTED] en representación de empresa Victoria S.A.

SANTIAGO, 13 Julio 2024

DE : JEFE (S) DEPARTAMENTO JURÍDICO

A : SR. [REDACTED]
VICTORIA S.A.
[REDACTED]

PROVIDENCIA
[REDACTED]

Mediante la presentación del antecediendo, usted ha solicitado un pronunciamiento de este Servicio, a fin de determinar si el sistema de registro y control de asistencia que presenta, y su respectivo proceso de verificación, se ajustan a las exigencias que sobre la materia establece la Resolución Exenta N°38 de 26.04.2024.

Ahora bien, precisado lo anterior es del caso indicar que, a fin de validar el cumplimiento de las indicadas exigencias, la solicitante acompañó informe de certificación emitido por la empresa Cibartegal S.p.A., Rut, N°77.180.832-8 suscrito por el Sr. [REDACTED]

En tal contexto, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 32 del Código del Trabajo y artículo 68º de la Resolución Exenta N°38, se procedió a analizar los antecedentes presentados, cuyo resultado es el siguiente:

a) **Examen de admisibilidad.** Durante esta etapa se analiza el cumplimiento de las exigencias formales de presentación de los antecedentes, así como la omisión de información general, las credenciales o accesos al módulo de fiscalización y la falta de documentos.

Conclusión: La documentación presentada se ajusta a las exigencias vigentes

b) **Análisis de los aspectos informáticos.** En esta etapa se examina el cumplimiento de las condiciones relativas a la arquitectura del software, seguridad, integridad y respaldo de la información, base de datos, alertas, etc.

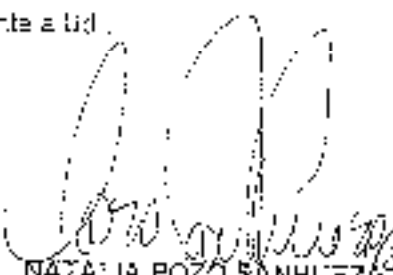
Conclusión: La documentación presentada se ajusta a las exigencias vigentes

c) **Análisis de los aspectos jurídicos.** En esta instancia se revisan las exigencias asociadas a la omisión de recortes de fiscalización.

Conclusión: La documentación presentada se ajusta a las exigencias vigentes

En conclusión, analizada la información acompañada a la luz de la norma legal citada, jurisprudencia administrativa invocada y consideraciones formuladas, cumpla con informar a usted que el sistema de registro y control de asistencia denominado "Gecvictoria", consultado por la empresa Victoria S.A., RLT N°78.128.587-1, se ajusta a todas las exigencias establecidas en la Resolución Exenta N°38 de 26.04.2024, por lo que se autoriza su utilización en el marco de la relación laboral.

Saluda atentamente a Ud.


NATALIA POZO SANHUEZA
ABOGADA
JEFA (S) DEPARTAMENTO JURÍDICO
DIRECCIÓN DEL TRABAJO




OMS/RRG
Distribución:
- Jurídico
- Fz. Ins.
- Control